

ORIGINAL

RECIBIDO JUN10'26PM1:25

Mng
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 55

SEGUNDO INFORME - NEGATIVO

10 de junio de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Asuntos Internos, previo análisis y consideración, no recomienda la aprobación de la Resolución del Senado 55.

La Resolución del Senado 55, según referida, propone ordenar a la Comisión de Asuntos Municipales y a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre la viabilidad de crear un BANCO DE DESARROLLO MUNICIPAL cuyo propósito sea el financiamiento de proyectos de inversión de diversa índole, además de los proyectos planificados de mejoras de capital, y de múltiples programas que contribuyan al desarrollo económico de los municipios de Puerto Rico.

Esta Comisión reconoce la importancia de identificar mecanismos que permitan fortalecer la capacidad económica de los municipios de Puerto Rico. No obstante, luego de examinar la propuesta, entiende que la creación de un Banco de Desarrollo Municipal no constituye una alternativa cónsona con la realidad fiscal vigente.

La medida propone evaluar la creación de una institución financiera pública cuyo propósito sería proveer financiamiento a los municipios para proyectos de infraestructura, mejoras de capital, iniciativas de desarrollo económico, empresas municipales y determinados proyectos considerados estratégicos para el desarrollo local. Asimismo, se plantea examinar alternativas para capitalizar dicha entidad mediante recursos municipales y otras fuentes públicas y privadas.

9

No obstante, como se desprende de la Exposición de Motivos, la situación fiscal de los municipios continúa siendo una sumamente compleja. Diversos factores, entre estos, la eliminación del Fondo de Equiparación, la reducción de transferencias gubernamentales, el aumento en los costos operacionales y la necesidad de atender servicios esenciales, sumado a las exigencias establecidas por la Junta de Supervisión Fiscal, han limitado significativamente la capacidad fiscal de muchos gobiernos municipales. En este contexto, destinar recursos municipales a la capitalización de una nueva entidad financiera podría afectar la prestación de servicios directos a la ciudadanía.

La medida no identifica una fuente permanente y sostenible de capitalización. Aunque sugiere la posibilidad de utilizar recaudos provenientes del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), patentes municipales o del IVU Municipal, la realidad es que dichos ingresos constituyen recursos esenciales para la operación ordinaria de los municipios. Consecuentemente, la utilización de estos fondos para sostener una institución bancaria podría comprometer la estabilidad presupuestaria de numerosas administraciones municipales.

La creación de una institución bancaria pública conlleva el establecimiento de una estructura operacional compleja que requiere el cumplimiento de rigurosos requisitos regulatorios, mecanismos de supervisión financiera, sistemas adecuados de manejo de riesgos, reservas de liquidez, procesos continuos de auditorías y la contratación de personal altamente especializado.

En ese contexto, es menester destacar que Puerto Rico ya cuenta con entidades públicas dirigidas a facilitar financiamiento y promover el desarrollo económico. Entre estos se encuentran el Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico, la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, así como diversos programas de apoyo, tanto estatales como federales. Si bien estas entidades no fueron concebidas exclusivamente para atender las necesidades particulares de los municipios, resulta más razonable y prudente evaluar alternativas dirigidas a fortalecer, ampliar y optimizar los mecanismos existentes antes de considerar la creación de una nueva entidad



gubernamental, especialmente, a la luz de los costos significativos asociados a su establecimiento y de los riesgos financieros y operacionales inherentes a dicha iniciativa.

Asimismo, la experiencia histórica del Banco Gubernamental de Fomento demuestra los riesgos asociados a la concentración de financiamiento gubernamental en una institución pública. La crisis fiscal que enfrentó Puerto Rico y el proceso de reestructuración de dicha entidad constituyen precedentes que aconsejan actuar con cautela antes de promover la creación de instituciones financieras vinculadas al sector público. A ellos se suma la existencia de la Ley PROMESA y de los planes fiscales certificados. Cualquier iniciativa dirigida a crear una nueva entidad pública con potencial impacto presupuestario tendría que demostrar sostenibilidad financiera, cumplimiento con los objetivos de responsabilidad fiscal y ausencia de riesgos para las finanzas públicas.

A tales fines, aunque el propósito de la R. del S. 55 es uno loable y de gran interés público, dirigido a atender preocupaciones legítimas relacionadas al desarrollo económico municipal, esta Comisión entiende que los esfuerzos legislativos deben dirigirse prioritariamente a fortalecer la capacidad fiscal de los municipios mediante herramientas de cooperación intermunicipal, acceso a fondos federales, incentivos al desarrollo económico local y optimización de los programas de financiamiento ya disponibles, evitando la creación de estructuras administrativas adicionales que podrían generar costos y riesgos innecesarios adicionales.

Por lo antes expuesto, la Comisión de Asuntos Internos del Senado de Puerto Rico no recomienda la aprobación de la Resolución del Senado 55.

Respetuosamente,



Thomas Rivera Schatz
Presidente